

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6825/2541

บริษัทเลอบลอง แอนด์ รอยัลเทลคอม
อิงค์

โจทก์

บริษัทไดนามิกส์ รีเสิร์ช
คอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 341, มาตรา 351

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 158 (6)

จำเลยที่ 2 มีเจตนาทุจริตตั้งแต่ในขณะที่ทำสัญญาร่วมดำเนินการกับโจทก์ โดยไม่เปิดเผยความจริงที่โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขายเครื่องส่งโทรทัศน์สี ตามสัญญาดังกล่าวซึ่งควรบอกให้แจ้งให้แก่ผู้ทำการแทนโจทก์ทราบ ก็เพื่อให้ผู้ทำการแทนโจทก์หลงเข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิรับเงินค่าขายจากผู้ซื้ออันเป็นกรณีปกติของการค้า อันเป็นอุบายของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นการหลอกลวง และโดยการหลอกลวงดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินเครื่องส่งโทรทัศน์สีดังกล่าวจากโจทก์ ซึ่งเปลี่ยนสภาพเป็นสิทธิที่จะได้รับชำระเงินจำนวน 13,000,000 บาทเศษอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงมือกระทำความผิดเป็นด้วยการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองโดยทุจริตแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์การที่จำเลยทั้งสองปกปิดมิได้แจ้งให้โจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ตกลงทำหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง

การรับเงินที่ได้รับจาก ก. ให้แก่บุคคลที่สามก่อนแล้ว จึงทำสัญญาเป็นหุ้นส่วนกับ โจทก์ในวันกระทำผิดซึ่งเป็นเวลาในภายหลัง เป็นเหตุได้ไปซึ่งทรัพย์สินของโจทก์คือ เครื่องส่งโทรทัศน์และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่โจทก์ซื้อเป็นเงินรวมจำนวน 51,000,000 บาทเศษ ที่โจทก์จะได้ส่วนแบ่งตามสัญญาดังกล่าวพร้อมทั้งระบุสถานที่เกิดเหตุ คำฟ้องของโจทก์จึงครบองค์ประกอบฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) และ (6)

จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ทำสัญญาร่วมดำเนินการฉบับที่ 1 กับโจทก์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2536 และทำสัญญาร่วมดำเนินการฉบับที่ 2 กับโจทก์ในวันที่ 10 เมษายน 2536 โดยมีเจตนาฉ้อโกงมาแต่ต้นอันเป็นเจตนาแยกจากกันและต่างวาระกัน การกระทำจึงเป็นกรณีต่างกรรมต่างวาระกันแยกจากกัน 2 กรณี เป็นความผิด 2 กรรม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83, 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 91 รวม 2 กระทั่งให้เรียงกระทลงโทษปรับจำเลยที่ 1 กระทลงละ 6,000 บาทรวมเป็นเงิน 12,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 กระทลงละ 2 ปีรวมจำคุก 6 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 และมีอำนาจลงนามและประทับตราของจำเลยที่ 1 ทำการแทนจำเลยที่ 1 โจทก์และจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ทำสัญญาร่วมดำเนินการรวม 2 ฉบับโดยฉบับที่ 1 จัดเตรียมการประมูลขายเครื่องส่งโทรทัศน์สีระบบ 625 เส้นพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง ฉบับที่ 2 จัดเตรียมการประมูลขายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ เอ็มพร้อมอุปกรณ์รวม 10 เครื่อง โดยประมูลต่อกกรมประชาสัมพันธ์และจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ประมูลได้ตลอดจนติดตั้งแล้ว จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้โอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดให้แก่บุคคลที่สาม

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ นายอาร์ เดวิด บราเทอร์สหรือมิสเตอร์โรแลนด์ เดวิด บราเทอร์ส ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ผู้หนึ่งเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าโจทก์โดยนายอาร์ เดวิด บราเทอร์สและนายคีธ อี เดอเบลเซอร์หรือมิสเตอร์เค.อี.เดอเบลเซอร์ลงนามแทนโจทก์ในสัญญาร่วมดำเนินการทั้งสองฉบับกับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงนามแทน สัญญาดังกล่าวทั้งสองฉบับมีตราทั้งสองฝ่ายประทับอยู่ด้วย สัญญาร่วมดำเนินการทั้งสองฉบับปรากฏตามเอกสารหมาย จ.5 และ จ.44 ตามลำดับ ตามความในบทนำปรากฏว่าเป็นการจัดเตรียมและยื่นประมูลราคา แต่ตามคำนายจรินทร์ ชลานุชพงศ์ พยานโจทก์ผู้อำนวยการสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสุรวงศ์ ปรากฏ

ว่าธนาคารได้รับการติดต่อขอกู้ยืมเงินเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งสถานีโทรทัศน์และวิทยุ ตามหลักฐานที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ทำโครงการขอสินเชื่อตามเอกสารหมายเลข 130 และได้ผ่านหลักฐานไปยังสำนักงานใหญ่เพื่ออนุมัติและได้รับอนุมัติแล้วตามเอกสารหมายเลข 131 โดยขอวงเงินสินเชื่อตามเอกสารหมายเลข 130 โครงการอันดับ 3 "โครงการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 11 สถานีทั้งเนื้อหาและวงเงินตรงกับสัญญาร่วมดำเนินการทั้งสองฉบับที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ทำกับโจทก์ ทั้งตามคำนายจรินทร์ว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องตามเอกสารหมายเลข 43 จริง เป็นการโอนสิทธิที่จะได้รับเงินตามสัญญาซื้อขายเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดลำปางให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข 130 ซึ่งตรงกับการประมูลและขายเครื่องส่งโทรทัศน์สีพร้อมอุปกรณ์ที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 กับโจทก์ทำสัญญาร่วมดำเนินการฉบับที่ 1 และตามคำนายจรินทร์ว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ยังได้โอนสิทธิเรียกร้องตามเอกสารหมายเลข 92 ถึง 101 ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด อีกด้วย ซึ่งก็คือโอนสิทธิเรียกร้องที่ได้จากสัญญาขายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มให้แก่กรมประชาสัมพันธ์ตามสัญญาซื้อขายตามเอกสารหมายเลข 47 ถึง 56 ซึ่งตรงกับการประมูลและขายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มพร้อมอุปกรณ์ที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 กับโจทก์ทำสัญญาร่วมดำเนินการฉบับที่ 2 ด้วย ตามคำนายจรินทร์ว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ยังทำหนังสือมอบอำนาจให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้รับเงินทั้งหมดแต่ผู้เดียว และนายจรินทร์ในนามธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้ทำหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวต่อกรมประชาสัมพันธ์ลูกหนี้แห่งสิทธิแล้ว ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงหมดสิทธิที่จะรับเงินทั้งหมดตามหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องขายและติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์สีระบบ 625 เส้น ที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 โอนไปนั้นโอนเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 แต่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ทำสัญญาร่วมดำเนินการฉบับที่ 1 กับโจทก์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2536 จึงเป็นเวลาภายหลังจากที่

จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิรับเงินตามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ดังกล่าว
แล้วนาน 2 เดือนเศษ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการยืมต้องทราบ และถือว่าจำเลยที่
1 ทราบถึงการหมดสิทธิที่จะรับเงินตามสัญญาซื้อขายนั้นด้วย แต่จำเลยที่ 1 โดย
จำเลยที่ 2 ก็ยังทำสัญญาร่วมดำเนินการฉบับที่ 1 กับโจทก์ทั้ง ๑ ที่ไม่มีสิทธิรับเงิน
และได้ความจากคำนายอาร์ เดวิด บราเทอร์ส ว่า โจทก์ดำเนินการจัดส่งเครื่องส่ง
โทรทัศน์สีระบบ 625 พร้อมอุปกรณ์ และดำเนินการในส่วนรับผิดชอบของโจทก์ครบ
ถ้วนแล้ว ทั้งจำเลยที่ 1 ก็นำไปติดตั้งจนสำเร็จออกอากาศได้แล้ว แต่จำเลยที่ 1 ก็ไม่
ชำระเงินส่วนของโจทก์มีจำนวน 13,000,000 บาทเศษโดยนำเงินไปเข้าบัญชีตาม
หมายเลขบัญชีที่ตกลงกัน โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เพิกเฉย
โจทก์จึงฟ้องเรียกเงินเป็นคดีแพ่งจึงทราบถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ และหากโจทก์ทราบ
ในขณะที่ทำสัญญาร่วมดำเนินการฉบับที่ 1 โจทก์ก็จะไม่เข้าทำสัญญาดังกล่าว การที่
จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ไม่นำเงินส่วนที่โจทก์พึงได้รับตามสัญญาชำระให้แก่โจทก์
ย่อมแสดงว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 มีเจตนาทุจริตตั้งแต่ในขณะที่ทำสัญญาร่วม
ดำเนินการฉบับที่ 1 กับโจทก์ โดยไม่เปิดเผยความจริงที่โอนสิทธิเรียกร้องตาม
สัญญาซื้อขายเครื่องส่งโทรทัศน์สีดังกล่าวซึ่งควรบอกให้แจ้งให้แก่ผู้ทำการแทนโจทก์
ทราบก็เพื่อให้ผู้ทำการแทนโจทก์หลงเข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิรับเงินค่าขายจาก
ผู้ซื้ออันเป็นกรณีปกติของการค้าอันเป็นอุบายของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นการหลอกลวง
และโดยการหลอกลวงดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินเครื่องส่งโทรทัศน์สีดังกล่าวจาก
โจทก์ซึ่งเปลี่ยนสภาพเป็นสิทธิที่จะได้รับชำระเงินจำนวน 13,000,000 บาทเศษ อัน
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงมือกระทำ
ต้องรับผิดเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 สำหรับกรณีเครื่องวิทยุ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มพร้อมอุปกรณ์จำนวน 10 เครื่อง ได้ความว่าจำเลยที่
1 โดยจำเลยที่ 2 โอนสิทธิเรียกร้องการรับชำระเงินจากกรมประชาสัมพันธ์ให้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ในวันที่ 10 มีนาคม 2536 ในคราวเดียวกัน แต่จำเลยที่ 1

โดยจำเลยที่ 2 ทำสัญญาร่วมดำเนินการฉบับที่ 2 กับโจทก์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2536 ซึ่งโจทก์จะได้รับเงินในส่วนของโจทก์ตามสัญญาร่วมดำเนินการฉบับที่ 2 จำนวน 38,000,000 บาทเศษ แต่ขณะที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ทำสัญญาดังกล่าวกับโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิที่จะรับเงินค่าขายจากกรมประชาสัมพันธ์อยู่แล้วก่อนจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงเป็นผู้กระทำผิดโดยนัยเดียวกันส่วนพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองไม่มีเหตุผลหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์ไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงก็ไม่เป็นความจริง เพราะโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองโดยสุจริตแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์ การปกปิดมิได้แจ้งให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ตกลงทำหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินที่ได้รับจากกรมประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลที่สามก่อนแล้วจึงทำสัญญาเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์ในวันกระทำผิดซึ่งเป็นเวลาในภายหลัง เป็นเหตุได้ไปซึ่งทรัพย์สินของโจทก์คือเครื่องส่งโทรทัศน์และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่โจทก์ซื้อเป็นเงินรวมจำนวน 51,000,000 บาทเศษ ที่โจทก์จะได้ส่วนแบ่งตามสัญญาดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสถานที่เกิดเหตุคำฟ้องของโจทก์จึงครบองค์ประกอบฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158(5) และ (6)

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า การกระทำเป็นความผิดกรรมเดียวกันก็ไม่เป็นความจริง เพราะจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ทำสัญญาร่วมดำเนินการฉบับที่ 1 กับโจทก์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2536 และทำสัญญาร่วมดำเนินการฉบับที่ 2 กับโจทก์ในวันที่ 10 เมษายน 2536 โดยมีเจตนาฉ้อโกงมาแต่ต้นอันเป็นเจตนาแยกจากกันและต่างวาระกัน การกระทำจึงเป็นกรณีต่างกรรมต่างวาระกันแยกจากกัน 2 กรณี เป็นความผิด 2 กรรม

อนึ่ง เกี่ยวกับค่าปรับนั้นที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นำประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ปรับแก้กรณี แต่จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลซึ่งโดยสภาพไม่อาจกักขังแทนค่า ปรับได้ จึงสมควรระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับไม่บังคับโดย การกักขังแทนค่าปรับ

พิพากษายืน แต่เฉพาะจำเลยที่ 1 หากไม่ชำระค่าปรับไม่บังคับโดยกักขังแทน ค่าปรับ

(พิธี อุปปาติก-สมปอง เสนเนียม-มงคล คุปต์กาญจนากุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ